

Соглашение № 1
об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской
Республики

г. Нальчик

«15» мая 2026 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в лице и.о. министра Журавлева Андрея Ивановича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Экотехпром» в лице Абукова Лостамбека Анатольевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «сторонами», в соответствии с Порядком присвоения статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами без проведения конкурсного отбора и заключения с ним соглашения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 19.02.2026 г. № 41, заключили настоящее Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В связи с признанием конкурсного отбора несостоявшимся уполномоченный орган поручает, а региональный оператор принимает на себя выполнение функций регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и Соглашением, на территории Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Настоящее Соглашение действует с даты заключения Соглашения до дня, определенного соглашением, заключенным уполномоченным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен Региональному оператору на период с 15.05.2026 г. по 15.05.2027 г.

1.4. Зоной деятельности регионального оператора является 1- городской округ Нальчик, Лескенский муниципальный район, Черекский муниципальный район, Урванский муниципальный район, Чегемский муниципальный район (с.п. Нартан).

1.5. Региональный оператор обязуется руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, регулирующим обращение с твердыми коммунальными отходами, а также иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу обращения с твердыми коммунальными отходами, а также настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности регионального оператора:

2.1.1. При необходимости заключить договоры с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющими сбор, транспортирование, твердых коммунальных отходов (по итогам проведения торгов с согласованием условий их проведения уполномоченным органом), и (или)

операторами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, использование которых предусмотрено Территориальной схемой (далее – Операторы). Цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов формируются по результатам торгов.

2.1.2. Заключить договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов (или их законными представителями), которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора в соответствии с Территориальной схемой, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с формой типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, а также вести реестр таких договоров.

2.1.3. Обеспечить на территории Кабардино-Балкарской Республики обращение с твердыми коммунальными отходами, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора, в соответствии с Территориальной схемой.

2.1.4. Обеспечить установление и соблюдение графиков твердых коммунальных отходов в соответствии с нормами экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в соответствии с определенным Территориальной схемой контейнерным или бестарным способом сбора твердых коммунальных отходов на территории зоны деятельности регионального оператора. Количество допустимых нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления отходов, образующихся в зоне деятельности регионального оператора, составляет не более 4 в год.

2.1.5. Обеспечить оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.1.6. Оказывать содействие внедрению на территории Кабардино-Балкарской Республики раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

2.1.7. Оказывать содействие развитию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с требованиями, установленными Территориальной схемой и Соглашением.

2.1.8. Обеспечить использование парка автотранспортных средств для осуществления транспортирования твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора, оснащенных датчиками системы ГЛОНАСС, с возможностью передачи информации в существующие и вновь создаваемые системы контроля и учета обращения с твердыми коммунальными отходами Кабардино-Балкарской Республики.

2.1.9. Обеспечить уполномоченный орган возможностью отслеживания маршрутов транспортировки твердых коммунальных отходов в режиме реального времени.

2.1.10. Обеспечить с даты ввода в промышленную эксплуатацию поддержание в актуальном состоянии сведений в электронной модели Территориальной схемы в соответствии с уровнем доступа и правами, предоставленными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (администратором электронной модели).

2.1.11. Обеспечить предоставление данных весового контроля с объектов Операторов, с которыми региональный оператор имеет договорные отношения, в режиме передачи данных в существующие и во вновь создаваемые системы контроля и учета обращения с твердыми коммунальными отходами Кабардино-Балкарской Республики.

2.1.12. Обеспечить исполнение обязательств по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

2.1.13. Обеспечить предоставление в уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчета о деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, содержащего в том числе сведения об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, форма которого приведена в приложении № 1 к Соглашению. Данный отчет предоставляется на официальный адрес электронной почты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики <https://minstroy.kbr.ru/>. В случае, изменения адреса электронной почты, отчет направляется на действующий адрес электронной почты, информация о котором направляется региональному оператору официальным письмом Минстроя КБР.

2.1.14. Обеспечить предоставление информации, относящейся к деятельности регионального оператора, по форме и в сроки, установленные в запросах уполномоченного органа в срок не превышающий 5 дней с момента поступления запроса. В случае если в запросе уполномоченного органа установлен срок представления информации, она представляется в указанный в запросе срок.

2.1.15. Обеспечить доступ представителей уполномоченного органа на собственные объекты по обработке, обезвреживанию, размещению и утилизации твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности регионального оператора, содействие доступу представителей уполномоченного органа на объекты Операторов по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов.

2.1.16. Обеспечить раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.1.17. Обеспечить достижение целевых показателей, установленных нормативными правовыми актами уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.1.18. Обеспечить уведомление уполномоченного органа, органа местного самоуправления муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики (далее - ОМСУ) и органа, осуществляющего государственный экологический надзор, об обнаружении мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов и принятие действий, установленных Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 293 (далее - Правила). В случае из отмены либо изменения Правил, региональный оператор руководствуется

действующими в период действия Соглашения правилами (далее – Действующие правила).

2.1.19. Обеспечить предоставление безотзывной банковской гарантии в счет обеспечения своих обязательств в соответствии с условиями Соглашения в течение 5 рабочих дней с момента заключения Соглашения.

2.1.20. Вести бухгалтерский учет и отдельный учет расходов и доходов по регулируемым, а также нерегулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.1.21. Соблюдать законодательство, регламентирующее вопросы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.1.22. Обеспечить рассмотрение обращений потребителей услуг регионального оператора в течение не более 3 дней, включая дату обращения.

2.1.23. Обеспечить создание и круглосуточную работу официального сайта регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с возможностью обмена информацией с потребителями услуг в течение срока действия Соглашения.

2.1.24. Производить с потребителями расчеты за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.25. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики в сфере обращения с отходами.

2.1.26. Обеспечивать возмещение убытков потребителям услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и Соглашением, в течение не более 10 дней.

2.1.27. Обеспечивать исполнение требований к качеству коммунальных услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также нести ответственность перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.28. Обеспечить владение транспортными средствами в количестве, необходимом для своевременного и качественного оказания услуг по сбору и транспортировке отходов, образующихся в Кабардино-Балкарской Республике оборудованных системой ГЛОНАСС;

2.1.29. Осуществлять отдельный сбор отходов в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 293, и Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе отдельного накопления) утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 05.02.2026 № 19.

2.1.30. Обеспечить наличие и поддержание в рабочем состоянии адреса электронной почты регионального оператора. Передать информацию об актуальном адресе электронной почты уполномоченному органу. Документация, запросы и любая корреспонденция, поступающие от уполномоченного органа по адресу электронной почты регионального оператора, считаются принятыми региональным

оператором с момента их отправки с адреса электронной почты уполномоченного органа;

2.1.31. Производить внесение в ФГИС УТКО информации в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 26.12.2022 № 919 «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию в данной системе», в том числе размещение показателей по ГЛОНАСС, весового контроля, передачи данных по фотофиксации мест накопления отходов, своевременное размещение отчетов.

2.2. Права регионального оператора:

2.2.1. Взаимодействовать с организациями, ведущими деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, исполнительными органами Кабардино-Балкарской Республики, ОМСУ, физическими и юридическими лицами.

2.2.2. Заключать договоры оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и (или) с другими видами отходов, ранее размещенными в зоне деятельности регионального оператора на земельных участках, не предназначенных для этих целей и указанных в Территориальной схеме.

2.2.3. Привлекать к выполнению своих обязательств по Соглашению соисполнителей (Операторов), имеющих лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (в случае необходимости), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ.

2.2.4. Направлять запросы в уполномоченный орган о представлении разъяснений и уточнений относительно выполнения Соглашения.

2.2.5. Требовать от потребителей и Операторов надлежащего исполнения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.2.6. Координировать деятельность лиц в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.2.7. Разработать и реализовать инвестиционные проекты (программы), в том числе на основе концессионных соглашений, соглашений государственно-частного партнерства, соглашений муниципально-частного партнерства, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории зоны деятельности регионального оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.8. Вносить в исполнительные органы Кабардино-Балкарской Республики, ОМСУ предложения по вопросам, связанным с реализацией и поддержанием в актуальном состоянии Территориальной схемы, Государственной программы в области обращения с отходами, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.3. Обязанности уполномоченного органа:

2.3.1. Регулировать деятельность регионального оператора с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.3.2. Согласовывать условия проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов поступившие от регионального оператора.

2.3.3. Оказывать региональному оператору консультационную, методическую, информационную поддержку в вопросах организации деятельности

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, реализации его прав и обязанностей.

2.3.4. Контролировать исполнение региональным оператором возложенных на него обязанностей, условий данного Соглашения путем мониторинга и анализа полученной от регионального оператора отчетности, а также информации о деятельности регионального оператора, предоставляемой федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами Кабардино-Балкарской Республики и ОМСУ, органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.3.5. Издать правовой акт о лишении статуса регионального оператора в случаях, установленных Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 293, а в случае изменения или отмены Правил, Действующими правилами.

2.4. Права уполномоченного органа:

2.4.1. Формировать и реализовывать в рамках установленных полномочий государственную политику в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе определять целевые показатели деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.4.2. Требовать надлежащего исполнения региональным оператором обязательств, в том числе в части соответствия критериям, указанным в Соглашении.

2.4.3. Требовать от регионального оператора представления оформленной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики.

2.4.4. Оказывать Региональному оператору содействие при его взаимодействии с иными участниками правоотношений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.4.5. Направлять запросы региональному оператору о представлении сведений, в том числе о показателях оказываемых услуг.

2.4.6. Привлекать независимых экспертов для оценки деятельности регионального оператора, урегулирования споров и разногласий, которые могут возникнуть между участниками отношений в рамках деятельности регионального оператора.

2.4.7. Письменно уведомлять регионального оператора о нарушениях Соглашения.

3. Ответственность сторон.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Соглашением и законодательством Российской Федерации, стороны несут ответственность в соответствии с Соглашением и законодательством Российской Федерации.

3.2. В случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, региональный оператор может быть лишен статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3.3. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, обезвреживании, транспортировании и ином обращении с

твердыми коммунальными отходами региональный оператор несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обеспечение исполнения обязательств регионального оператора:

4.1. Способом обеспечения исполнения обязательств регионального оператора по Соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения. Размер обеспечения обязательств по Соглашению составляет 5 процентов от суммы максимального значения приведённой стоимости услуги регионального оператора в Кабардино-Балкарской Республике.

4.2. В качестве обеспечения исполнения Соглашения принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

4.3. Банковская гарантия, выданная региональному оператору для целей обеспечения Соглашения, должна быть безотзывной и в ней должны быть указаны:

4.3.1. Дата выдачи.

4.3.2. Принципал – региональный оператор, с которым заключено Соглашение.

4.3.3. Бенефициар – уполномоченный орган.

4.3.4. Гарант – организация, выдавшая банковскую гарантию, соответствующую требованиям уполномоченного органа.

4.3.5. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

4.3.6. Сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару.

4.3.7. Срок действия банковской гарантии:

4.3.7.1. Для банковской гарантии, выданной на первый год действия Соглашения, - со дня выдачи банковской гарантии до дня истечения первого года срока действия Соглашения.

4.3.8. Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии: неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств.

4.3.9. Срок исполнения гарантом требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии - не более чем пять рабочих дней со дня получения требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленного до окончания срока действия банковской гарантии.

4.3.10. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими уполномоченному органу.

4.3.11. Условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана гарантия.

4.3.12. Место рассмотрения споров (подсудность) по банковской гарантии: по месту нахождения бенефициара.

4.3.13. Условие о праве бенефициара на беспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не

исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

4.3.14. Право бенефициара по передаче права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара без согласия гаранта или принципала с предварительным извещением об этом гаранта.

4.3.15. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

4.3.16. Следующий исчерпывающий перечень документов, которые бенефициар направляет гаранту вместе с требованием бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии:

4.3.16.1. Расчет суммы, включаемой в требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

4.3.16.2. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ (распоряжение) о назначении, доверенность).

4.4. Безотзывная банковская гарантия не должна содержать:

4.4.1. Право на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии.

4.4.2. Требование о предоставлении бенефициаром отчета об исполнении Соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений Соглашения.

4.4.3. Право гаранта осуществить зачет встречных требований к бенефициару. Требование о предоставлении бенефициаром судебных актов и других документов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

4.4.4. Положение о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении Региональным оператором условий Соглашения или расторжении Соглашения.

4.4.5. Требование о предоставлении бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в исчерпывающий перечень документов, представляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

4.6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе. Обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

4.7. В случае невыполнения (либо не в полном объеме выполнения) региональным оператором своих обязанностей, определенных Соглашением, уполномоченный орган имеет право направить банку - гаранту письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии.

5. Условия и порядок изменения, прекращения, расторжения Соглашения

5.1. Изменение условий Соглашения возможно:

5.1.1. По соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения сторонами, в том числе в случаях изменения законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в области обращения

с отходами, охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулирования тарифов.

5.1.2. По требованию одной из сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.2. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.3. Замена уполномоченного органа по Соглашению производится при изменении исполнительного органа Кабардино-Балкарской Республики, наделенного полномочиями по заключению Соглашения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5.4. Замена регионального оператора по Соглашению не допускается.

5.5. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

5.6. Действие Соглашения прекращается в следующих случаях:

5.6.1. Непредставление региональным оператором банковской гарантии в соответствии с установленными сроками и условиями.

5.6.2. Лишение Регионального оператора статуса

5.6.3. Истечение срока действия Соглашения.

5.6.4. вступившее в законную силу решение суда. Арбитражного суда о признании регионального оператора несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

5.7. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.

5.8. В случае досрочного расторжения или прекращения действия Соглашения Региональный оператор продолжает исполнять обязанности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики до дня начала деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами нового регионального оператора, получившего статус регионального оператора на основании действующего законодательства.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением Соглашения, разрешаются путем переговоров, а также путем направления и рассмотрения письменных претензий.

6.2. Письменная претензия должна быть рассмотрена по существу, и ответ на нее направлен не позднее 10 рабочих дней со дня ее поступления.

6.3. В случае если путем переговоров и в претензионном порядке стороны не смогли достичь взаимного согласия, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае нарушения Региональным оператором обязанностей, указанных в пункте 2.1 Соглашения, Уполномоченный орган обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента обнаружения нарушений направлять Региональному оператору в письменной форме уведомление об устранении нарушений с указанием пункта Соглашения, требование которого нарушено. При этом срок для устранения нарушения определяется Уполномоченным органом в

уведомлении об устранении нарушений, но не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Региональным оператором уведомления. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня истечения срока для устранения нарушения Уполномоченным органом составляется акт об исполнении или неисполнении Региональным оператором уведомления об устранении нарушений.

6.6. В случае, если нарушения не были устранены Региональным оператором в срок, определенный Уполномоченным органом в уведомлении об устранении нарушений, Региональный оператор уплачивает штраф в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

6.7. За нарушение сроков рассмотрения обращений граждан в части оказания услуг региональным оператором, Региональный оператор по письменному требованию Уполномоченного органа обязан уплатить в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики штраф в размере 10 (десять) тысяч рублей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения требования за каждый факт.

6.8. За нарушение ведения учета объема и массы твердых коммунальных отходов, размещаемых в 2 - ТП (отходы), ФГИС «УТКО» Региональным оператором, Региональный оператор по письменному требованию Уполномоченного органа обязан уплатить в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики штраф в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения требования за каждый факт.

6.9. За нарушение своевременности, полноты и достоверности внесения данных в ФГИС УТКО в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 26.12.2022 № 919 «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию в данной системе», в том числе показателей по ГЛОНАСС, весового контроля, передачи данных по фотофиксации мест сбора и накопления отходов Региональным оператором, Региональный оператор по письменному требованию Уполномоченного органа обязан уплатить в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики штраф в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения требования за каждый факт.

6.10. За нарушение графика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления Региональным оператором, Региональный оператор по письменному требованию Уполномоченного органа обязан уплатить в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики штраф в размере 100 (ста) тысяч рублей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения требования за каждый факт.

6.11. За изменение Региональным оператором, без согласования с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики схемы потоков отходов, Региональный оператор по письменному требованию Уполномоченного органа обязан уплатить в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики штраф в размере 200 (двести) тысяч рублей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения требования по каждому факту.

6.12. В случае непредставления Региональным оператором банковской гарантии в соответствии со сроками и условиями, определенными настоящим Соглашением, на второй и последующие годы срока действия Соглашения, Региональный оператор по письменному требованию Уполномоченного органа

обязан уплатить в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики штраф в размере 300 (триста) тысяч рублей в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения требования.

6.13. Уплата штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождает Регионального оператора от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Соглашению.

6.14. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Соглашением, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Срок действия и прочие условия

7.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дня, определенного соглашением, заключенным уполномоченным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики по результатам конкурсного отбора, проведенного в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен Региональному оператору на период с 15.05.2026 г. по 15.05.2027 г.

7.3. Региональный оператор обязан приступить к исполнению обязательств по Соглашению в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента заключения Соглашения.

7.4. Отношения сторон, не урегулированные Соглашением, регулируются правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики

7.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

**Министерство
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики,**
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд,
д.43

ИНН 0725007620

КПП 072501001

ОГРН 1110725003102

ОКПО 00085960

БИК 018327106

Банк Отделение-НБ КБР Банка России//УФК
по КБР, г. Нальчик

И.о. министра

/А.И. Журавлев/

М.П.



**Муниципальное унитарное предприятие
«Экотехпром»**

360001, КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, д. 17

ИНН 0726008909

КПП 072601001

ОГРН 1130726000624

ОКПО 98835937

БИК 040702773

Банк Отделение - Ставропольский филиал
ПАО «Банк ПСБ», г.Ставрополь

Генеральный директор

/Л.А. Абуков

М.П.



12. **Mathematical type**

